

1 부 10 화 — 「고문의 증거」 (Доказательства пыток)

등장인물: 알렉세이 “료샤” 오를로프(젊은 변호사) / 빅토르 페트로비치 비코프(료샤의 스승, 구금 중) / 파벨 “파샤” 그리신(료샤의 소꿉친구, 기업법 변호사) / 조야 페트로브나(비코프의 35 년지기) / 발렌티나 이고레브나 크냐제바(구치소 의무관) / 구치소 당직 장교

배경: 9 화 체포로부터 이틀 뒤, 구금 사흘째 아침. 첫 면회가 허가된다. 료샤는 비코프의 몸에서 학대의 흔적을 발견하고, 소꿉친구 파벨의 도움을 받아 증거를 모으기 시작한다. 장면 6 은 이튿날(구금 나흘째).

장면 1 — 조야의 아카이브

Зоя: Вот, смотри. Это копии материалов дела Уварова. Как его держали, что писали в актах, как боролись за доступ к нему.

Лёша: Вы сохранили всё это на тридцать пять лет?

Зоя: Некоторые вещи нельзя выбрасывать, Алексей. Даже если больно на них смотреть.

Лёша: Что здесь самое важное для меня сейчас?

Зоя: Вот этот раздел. Как Виктор добивался независимого медицинского осмотра. СИЗО тогда, как и сейчас, не любит, когда их «клиентов» осматривают посторонние врачи.

Лёша: И добился?

Зоя: Добился. Не сразу — через три недели жалоб, звонков и одного очень громкого скандала в приёмной прокурора. Витя тогда был ненамного старше тебя.

Лёша: Три недели. У Виктора Петровича давление, у него нет трёх недель.

Зоя: Знаю. Поэтому ты сделаешь то же самое, только быстрее. У тебя есть то, чего не было у него: образец. Вот он, в этой папке.

Лёша: Думаете, с Быковым будут делать то же самое, что с Уваровым?

Зоя: Не хочу пугать тебя раньше времени. Но будь готов ко всему. И, Алексей... тебе нужен ещё один юрист. Одному не выдержать это всё.

Лёша: У меня почти нет знакомых, кому можно доверять на таком уровне.

Зоя: А как насчёт Гришина? Ты же с ним с детства дружишь.

Лёша: Пашка? Он последние годы занимается корпоративным правом. Не уверен, что он захочет впутываться.

Зоя: Спроси. Друзья детства иногда удивляют.

Лёша: А если он откажет?

Зоя: Тогда ты узнаешь о нём что-то важное. Это тоже результат, Алексей.

장면 2 — 첫 면회, 구치소

Дежурный: Тридцать минут. Через стекло, разговор фиксируется.

Лёша: *(входит; между ними толстое стекло и телефонная трубка — ни стола, ни чашек)* Виктор Петрович...

Быков: *(садится медленно, с трудом)* Алексей. Рад тебя видеть.

Лёша: *(замечает синяк на скуле, распухшую руку)* Виктор Петрович, что с вашим лицом? С рукой?

Быков: *(тихо)* Упал. В камере тесно, оступился.

Лёша: Вы не умеете врать, Виктор Петрович. Никогда не умели.

Быков: *(пауза, оглядывается на дежурного за стеклом)* Не здесь, Алексей. Позже.

Лёша: Вам дают лекарства? У вас же давление.

Быков: Говорят, лекарства «не положены по списку». Уже третий день без таблеток.

Лёша: Это незаконно. Я добьюсь независимого медосмотра.

Быков: Осторожно, Алексей. Чем громче ты будешь требовать — тем больше внимания привлечёшь к себе. А оно нам сейчас не на пользу.

Лёша: Осторожность сейчас работает на них, Виктор Петрович.

Быков: Иногда. А вот адвокат, которого самого посадили, работает на них всегда. Не спорь со мной через стекло, Алексей. Мне и так трудно говорить.

Лёша: Что вам принести? Что передать?

Быков: Книги не положены, а жаль. Тетрадь, если разрешат. И тёплые носки — пол здесь каменный.

Лёша: Принесу. И тетрадь, и носки. Что-нибудь ещё?

Быков: Передай Зое, чтобы не приходила сюда. Ей не надо на это смотреть.

Лёша: Она не послушает.

Быков: Знаю. Всё равно передай — пусть хотя бы знает, что я просил.

Дежурный: Пять минут.

Лёша: *(быстро, тихо)* Виктор Петрович, вы что-нибудь подписывали?

Быков: Ничего. Ни одной бумаги. *(пауза)* Этому я научился ещё тогда.

장면 3 — 파벨과의 재회

Лёша: Пашка! Сколько лет.

Павел: Лёшка Орлов, собственной персоной! Слышал про Быкова. Соболезную — то есть, извини, не то слово, он же жив.

Лёша: Жив, но его там бьют, Паша. И лишают лекарств.

Павел: Ты уверен? Это серьёзные обвинения.

Лёша: Я видел синяк своими глазами. И он соврал мне про «упал», как будто я вчера родился.

Павел: Чего ты хочешь от меня?

Лёша: У тебя же есть связи в областном управлении юстиции — по корпоративным делам. Мне нужен человек, который поможет пробить независимую медэкспертизу без огласки, пока я собираю остальное.

Павел: *(долгая пауза)* Лёша, ты понимаешь, на кого ты замахиваешься? Это не «Сибзавод» местного розлива. Это дело, за которым, судя по всему, стоит сам Крылов.

Лёша: Понимаю.

Павел: А ты подумал, что будет со мной, если я в это влезу? У меня жена, у меня ипотека, у меня клиенты, которые не любят шума!

Лёша: Паша, это же Виктор Петрович. Он тебе тоже когда-то помогал — забыл, как он вытащил тебя из истории с призывом в две тысячи шестом?

Павел: *(морщится)* Не забыл. Ладно. Я помогу — но по-тихому. Никаких публичных заявлений с моей стороны.

Лёша: По-тихому меня устраивает. Спасибо, Паша.

Павел: Не благодари раньше времени. Я пока ничего не сделал.

Лёша: Ты согласился. Сегодня это уже много.

Павел: *(вздыхает)* Маша меня убьёт. Она и так говорит, что я на работе живу, а дома только ночую.

Лёша: Скажи Маше, что это я виноват.

Павел: Она и так знает. Она всегда говорила, что ты меня во что-нибудь втянешь, ещё со школы. *(пауза)* Помнишь, как ты подбил меня писать петицию директору про столовую?

Лёша: И мы выиграли. Котлеты стали лучше.

Павел: На две недели! А потом нам обоим снизили оценку по поведению. Вот тебе и вся история борьбы за справедливость.

장면 4 — 의무관과의 대화

Княжева: Медицинская карта Быкова В. П. — вот, пожалуйста. Всё в порядке, показатели в норме.

Лёша: В карте не отмечена гематома на лице и опухшая кисть руки.

Княжева: Возможно, осмотр проводился до появления этих... повреждений.

Лёша: Когда проводился последний осмотр?

Княжева: *(проверяет бумаги)* При поступлении. Позавчера.

Лёша: То есть с момента поступления его вообще не осматривали? А препараты от давления?

Княжева: По списку разрешённых препаратов ему ничего не назначено.

Павел: У него есть медицинская карта из районной поликлиники с диагнозом «гипертония», подписанная участковым врачом. Вот копия. По закону вы обязаны обеспечить приём препаратов по хронической схеме.

Княжева: *(пауза, забирает документ)* Я передам врачу. Рассмотрим вопрос.

Лёша: Это не просьба, Валентина Игоревна. Это требование, подкреплённое законом. Если с ним что-то случится из-за отсутствия лекарств — ответственность ляжет персонально на медслужбу СИЗО.

Княжева: *(тихо)* Хорошо. Я прослежу лично.

Лёша: И ещё. Мы просим внести в карту запись о гематоме и отёке кисти. С датой и временем.

Княжева: Для этого нужен осмотр. А осмотр назначает начальник медчасти.

Павел: Тогда передайте начальнику медчасти наше ходатайство. Вот оно, уже готово.

Княжева: *(берёт, не глядя)* Передам. Больше ничего обещать не могу.

Лёша: Пока нам хватит и этого.

(в коридоре)

Павел: Видел её лицо? Она не злодейка, Лёш. Она просто боится.

Лёша: У Солженицына есть: «линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, — она проходит через каждое человеческое сердце». Сегодня эта линия прошла через медсанчасть СИЗО.

Павел: Красиво. Только Солженицына к делу не приобщишь. А вот копию диагноза — очень даже.

Лёша: Приобщим и то, и другое, Паша. Просто по-разному.

Павел: *(хмыкает)* Ты не изменился. В десятом классе ты тоже цитировал классиков на контрольной по физике.

Лёша: И получил тройку.

Павел: Заслуженную. Пойдём, мне ещё в офис — делать вид, что я весь день сидел над договором поставки.

장면 5 — 사무실, 증거 정리

Павел: Смотри, что получилось. Фото гематомы, которое ты сделал через стекло, — само по себе слабое доказательство. Нужны показания сокамерников.

Лёша: Как их получить? Никто из них не захочет говорить против администрации СИЗО.

Павел: Есть один способ. Жалоба прокурору по надзору за соблюдением законов в местах лишения свободы. Формально он обязан реагировать на жалобы о ненадлежащих условиях.

Лёша: Реагировать — это как? Отписка через месяц?

Павел: Если написать правильно — не через месяц. Ссылаться на конкретные нормы, приложить диагноз, фото и твоё заявление о лекарствах от первого дня. Тогда у прокурора появляется риск. А риск чиновники не любят сильнее, чем правозащитников.

Лёша: Ты в этом разбираешься лучше меня.

Павел: Немного практики с трудовыми спорами осталось от студенчества. *(пауза)* Лёша, можно спросить честно?

Лёша: Спрашивай.

Павел: Ты не боишься, что это никогда не закончится? Что за каждым выигранным делом будет ещё одно, и ещё, и так без конца?

Лёша: Боюсь. Каждый день боюсь.

Павел: Тогда зачем?

Лёша: А что, по-твоему, будет, если я остановлюсь сейчас, когда Быков сидит в камере из-за меня?

Павел: *(пауза, отводит взгляд)* Не знаю, Лёша. Просто... будь осторожен. Не все готовы платить такую цену, как ты.

Лёша: Ты про себя?

Павел: *(собирает бумаги, не глядя)* Я про всех, Лёш. Жалобу допишу к утру. Отправим от твоего имени.

Лёша: От моего?

Павел: От твоего. Я же говорил — по-тихому.

장면 6 — 이튿날, 두 번째 면회

Быков: Лекарства принесли сегодня утром. Спасибо, Алексей.

Лёша: Почти четыре дня без таблеток, Виктор Петрович. Как вы себя чувствуете?

Быков: Голова гудит. Сердце иногда стучит, будто в дверь просится. Ничего, отойдёт.

Лёша: Как вы тут вообще держитесь?

Быков: По Пушкину. «Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье». Руд тут, правда, нет, зато Сибирь самая настоящая.

Лёша: Вы здесь читаете? Книги же не положены.

Быков: Наизусть, Алексей. Всё, что выучил в молодости, теперь пригодилось. Вот тебе и польза от школьной программы.

Лёша: Это Паша помог с документами. Помните Гришина?

Быков: Пашка Гришин? Тот самый, что чуть не загремел в армию?

Лёша: Он самый.

Быков: Помню его: худой, лопоухий, в военкомат пришёл с томиком стихов под мышкой — думал, это поможет.

Лёша: Теперь он в костюме и с ипотекой. Но согласился — в тот же день.

Быков: Передай ему спасибо. И скажи, что старик его должок засчитал.

Лёша: Виктор Петрович, расскажите правду. Что произошло с вашим лицом?

Быков: (*тихо, оглядываясь*) Первую ночь допрашивали дольше положенного. Требовали признаться в связи с Дубиным. Когда отказался — «оступился» на лестнице, как и сказал.

Лёша: Мы это задокументируем.

Быков: Осторожно, Алексей. Помни: цель — не отомстить за меня. Цель — вытащить меня отсюда живым и доказать, что дело сфабриковано. Не путай эти две цели.

Лёша: Не спутаю.

Быков: И, Алексей... береги Пашу. Если он согласился помочь — значит, в нём ещё жив тот мальчишка, которого я когда-то вытащил. Не дай системе сломать это в нём раньше времени.

Лёша: Сберегу, Виктор Петрович.

Дежурный: Время.

Быков: (*поднимаясь*) Иди, Алексей. Работы у тебя сейчас больше, чем у меня.

핵심 문학 인용

Солженицын, «Архипелаг ГУЛАГ» (1973), часть IV, глава «Восхождение»: «линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, — она проходит через каждое человеческое сердце» — 한국어 해설: 수

용소에서 얻은 깨달음을 적은 대목. 장면 4에서 크냐제바 의무관이 결국 “직접 챙기겠다”고 물러선 뒤, 파벨이 “그녀는 악당이 아니라 겁먹은 것”이라고 하자 료샤가 인용한다. 시스템 안의 개인에게도 선택의 여지가 있다는 료샤의 시각, 그리고 “솔제니친은 증거로 못 낸다”는 파벨의 현실주의가 대비되며 두 친구의 온도 차(균열의 씨앗)를 보여 준다.

Пушкин, «Во глубине сибирских руд...» (1827): «Во глубине сибирских руд / Храните гордое терпенье» — 한국어 해설: 데카브리스트 유형자들에게 보낸 시. 장면 6에서 구금된 비코프가 “여기 광산은 없지만 시베리아만은 진짜”라며 자신을 버티게 하는 구절로 인용한다. 같은 장면에서 “심장이 가끔 문을 두드리듯 뚫다”는 말이 11화의 심근경색을 예고한다.

[10 화 끝 — 다음 화 예고: 「비코프의 죽음」, 증거 부족으로 석방된 날 저녁 비코프가 쓰러지고, 료샤는 스승의 마지막 부탁을 맹세로 받아 든다.]